

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

19ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0024312-94.2017.8.26.0050** **CONT. 680/17**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **IVO RODRIGUES DE LIMA e outro**

Vistos.

Marcelo Gomes de Sousa e Ivo Rodrigues de Lima foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque no dia 27.03.2017, por volta das 08:00 horas, na Rua Francisco Carbonari, bairro Jardim São Luis, associaram-se para fins de tráfico, guardando consigo 01 saco de cocaína, 04 sacos e 01 tijolo de maconha, bem como 160 pedras e 09 tijolos de crack.

Na instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação e duas testemunhas de defesa, seguindo-se os interrogatórios dos réus, a fls. 208/209. Na mesma ocasião foi convertido o julgamento em diligência, para se determinar a vinda do laudo toxicológico definitivo, o que deu a fls. 219/221.

As partes se manifestaram por memoriais, o MP pugnando pela condenação e as defesas pela absolvição.

É o relatório.
Decido.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

19ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 15/16, 18/20 e 219/221.

Os réus permaneceram em silêncio na polícia, a fls. 07 e 08.

A par disso, um dado interessante que emergiu da prova oral, em especial dos policiais civis Itamar e Edson, participantes da diligência, é que no momento do encontro das drogas e prisão dos réus Ivo tomou a iniciativa de avocar para si a responsabilidade, excluindo Marcelo.

Aliás, os policiais narraram que a denúncia recebida e que os levou até o local reportou-se apenas a Ivo, o qual seria o distribuidor de entorpecentes na região do Jardim São Luiz. Não houve qualquer menção a respeito de Marcelo.

O imóvel, pelo apurado, cuidava-se de uma edícula, com um quarto frontal, em que estava Marcelo, e outro nos fundos, ocupado por Ivo.

Importante assinalar que o locatário de tal imóvel era Ivo, sendo ele quem convidou Marcelo a residir no quarto vago, após inteirado de que não tinha onde ficar.

De fato, Marcelo e sua mãe, a testemunha de defesa Adeilsa, informaram que a família já havia residido em São Paulo por cerca de 20 anos, mudando-se depois para a Paraíba. Não passou um ano, porém, Marcelo decidiu retornar.

Na ocasião, foi morar na casa de um primo chamado Ailton. Mas um desentendimento com a mulher do primo, levou-o a sair de sua residência. Já conhecia Ivo da rua, apresentado por amigos comuns, surgindo o convite para que ficasse na casa dele, enquanto não arrumava outro lugar; fazia uns 15 dias que se encontraria lá.

Analisando-se o caso, tem-se que no quarto de Ivo, além de parte considerável das drogas, estavam vários petrechos relacionados ao tráfico, como bacia, balança de precisão, peneira, faca e caderno com anotações.

E com Marcelo?

No seu quarto, atrás de um sofá, estava uma caixa de isopor, que continha entorpecentes.

Sobre referida caixa, é certo que Marcelo tergiversou em seu interrogatório judicial, afirmando que meramente a apontou aos policiais, tão logo ingressaram no imóvel, embora não especificando o que tinha dentro. Pela sua narrativa, a locadora já o advertira de que Ivo era envolvido com drogas, mas tinha dúvida a respeito. E Ivo deixou a caixa no domingo, aventando que a retiraria na segunda-feira.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

19ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Aqui seu depoimento colide com outros prestados nos autos. Andressa, sua namorada, declarou que Marcelo informou aos policiais que havia droga na caixa de isopor próxima ao sofá do quarto, relato coincidente com o dos investigadores Itamar e Edson.

Edson sentiu um cheiro de droga vindo da casa de Ivo e também do quarto de Marcelo, o qual alegou não ter notado por sofrer de renite.

A impressão que se tem é que Marcelo tinha, sim, ciência de que na caixa havia droga, mas que não se importou com isso, interessado em dispor da moradia.

Se foi imprudente e inclusive permissivo, daí não se extrai que estava associado com o corréu para traficância. Cedeu e se submeteu a tanto por necessidade, não se evidenciando o liame subjetivo.

A testemunha Marcos, empregador de Marcelo, disse que ele trabalhava em seu lava-rápido há um ano e quatro meses, ganhando cerca de R\$ 1.200,00 e que foi registrado. Cuidava-se de bom funcionário, não faltava e administrava o dinheiro.

Andressa, sua namorada fazia um mês, confirmou o seu emprego, tendo um estilo de vida simples e andando de ônibus.

No particular, chama a atenção que, no ato de sua prisão, o policial Itamar dele ouviu que tinha brigado com parentes e morava no local fazia um mês, o que foi confirmado por Ivo ainda na ocasião. Ou seja, a versão fornecida já existia e não foi engendrada apenas para fornecer um álibi judicial.

Daí a melhor solução, prevenindo eventual injustiça, é a absolvição de Marcelo pelo benefício da dúvida.

Por conseguinte, fica elidida a associação com Ivo como imputada na denúncia.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Ivo Rodrigues de Lima como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-o da associação com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, mesmo fundamento para absolver o réu Marcelo Gomes de Sousa das acusações feitas na denúncia.

Passo a dosimetria da pena.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

19ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ivo é primário, de bons antecedentes e confesso. Assim, fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Ele faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, adotando-se o redutor de 1/5 pela quantidade de entorpecente e de materiais para mistura, a fls. 219/221, **o que perfaz 04 anos de reclusão e 400 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.**

Pela gravidade do crime e volume de droga, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Se a prisão cautelar antes se justificava, quanto mais agora que condenado o réu, não tendo direito a recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Marcelo.

P.R.I.

São Paulo, 20 de setembro de 2017.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**